Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 2. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 8 – Rechte, Pflichten, Arbeitszeugnis · Lösungen**	

Modul 8: Rechte, Pflichten, Arbeitszeugnis

25.11.2027 · 7 Punkte · itslearning-Material „Einzelarbeitsvertrag“, Modul 3 · Lehrbuch S. 29–31 (Tarifvertrag, Wiederholung)

Das kann ich danach

- ☐ Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber nennen.
- ☐ die Rangfolge Gesetz – Tarifvertrag – Betriebsvereinbarung – Arbeitsvertrag anwenden.
- ☐ einfaches und qualifiziertes Arbeitszeugnis unterscheiden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Was muss beim Arbeitsvertrag schriftlich mit Unterschrift vereinbart werden? (Modul 7)

die Befristung

2. Wer schließt eine Betriebsvereinbarung ab? (1. Jahr)

Arbeitgeber und Betriebsrat

3. Wer zahlt die ersten 6 Wochen bei Krankheit? (Modul 2)

der Betrieb (Entgeltfortzahlung)

Aufgabe 2 Zeugnis-Code knacken

Arbeitszeugnisse müssen „wohlwollend“ sein – deshalb steht nie „schlecht“ darin. Ordne jeden Satz einer Note zu. Erst dein Votum aus dem Einstieg, dann die Lösung.

Nr.	Satz im Zeugnis	Votum	Note
1	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit.		befriedigend (3)
2	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.		sehr gut (1)
3	Sie bemühte sich, die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen.		ungenügend (6)
4	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit.		ausreichend (4)
5	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit.		gut (2)
6	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit.		mangelhaft (5)

Zum Nachlesen: Rechte und Pflichten

Wortspeicher
die Arbeitspflicht · die Weisung · die Sorgfaltspflicht · die Schweigepflicht · das Wettbewerbsverbot · die Vergütungspflicht · die Fürsorgepflicht · das Günstigkeitsprinzip · das einfache Zeugnis · das qualifizierte Zeugnis · wohlwollend

Pflichten des Arbeitnehmers = Rechte des Arbeitgebers	Pflichten des Arbeitgebers = Rechte des Arbeitnehmers
Arbeitspflicht: die Arbeit selbst und pünktlich leisten	**Vergütungspflicht:** Gehalt pünktlich zahlen, auch Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Urlaub
Weisungen befolgen (Gehorsamspflicht) – im Rahmen des Vertrags	**Beschäftigungspflicht:** den Arbeitnehmer auch tatsächlich arbeiten lassen
Sorgfaltspflicht: mit Ware, Kasse und Geräten sorgsam umgehen	**Fürsorgepflicht:** Gesundheit schützen (Arbeitsschutz), Daten schützen, gleich behandeln
Schweigepflicht: Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren	**Urlaub gewähren** (mindestens nach Bundesurlaubsgesetz)
Wettbewerbsverbot: dem eigenen Betrieb keine Konkurrenz machen	**Zeugnispflicht:** am Ende ein Arbeitszeugnis ausstellen
Anzeigepflicht: Krankheit sofort melden	**Gleichbehandlung:** niemanden ohne sachlichen Grund benachteiligen (AGG)

Welche Regel gilt? – Rangfolge und Günstigkeitsprinzip
Grundgesetz → Gesetze (z. B. BUrlG, ArbZG) → **Tarifvertrag** → **Betriebsvereinbarung** → **Arbeitsvertrag**. Die untere Stufe darf die obere nicht verschlechtern.
Günstigkeitsprinzip: Weicht eine Regel ab, gilt die für den Arbeitnehmer **günstigere**. Beispiel: Gesetz 20 Arbeitstage Urlaub, Tarifvertrag 30, Arbeitsvertrag 28 → es gelten **30** (wenn der Tarifvertrag gilt).

Das Arbeitszeugnis
- **Anspruch:** Jeder Arbeitnehmer bekommt am Ende ein schriftliches Zeugnis (§ 109 Gewerbeordnung) – auch Azubis (§ 16 BBiG). Bei berechtigtem Interesse (z. B. neuer Chef) auch ein **Zwischenzeugnis**.
- **Einfaches Zeugnis:** nur Art und Dauer der Tätigkeit.
- **Qualifiziertes Zeugnis:** zusätzlich **Leistung und Verhalten** – gibt es, wenn der Arbeitnehmer es **verlangt**.
- **Wahr und wohlwollend:** Es darf das Fortkommen nicht unnötig erschweren. Darum gibt es eine „Zeugnissprache“ mit festen Formeln. Geheime Zeichen und negative Andeutungen sind verboten.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Welche Pflicht ist verletzt?

Der Fall
Eine Verkäuferin bedient Stammkunden ihres Chefs nach Feierabend bei sich zu Hause – zum halben Preis, mit Ware, die sie selbst im Großhandel kauft.

Denkschritt	So denke ich
1 Was tut sie?	Sie macht ihrem eigenen Betrieb mit dessen Kunden Konkurrenz.
2 Welche Pflicht?	Das **Wettbewerbsverbot** (Treuepflicht): Während des Arbeitsverhältnisses darf man dem Betrieb keine Konkurrenz machen (§ 60 HGB).
3 Folgen	Abmahnung, bei schwerem Fall sogar fristlose Kündigung; der Betrieb kann Schadenersatz verlangen.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Pflicht – und was gilt?

Tipp: Erst die Pflicht nennen, dann die Folge. Bei Abweichungen: Welche Regel ist günstiger?

Fall	Pflicht / Regel und Folge
1 Tom erzählt in der Disko, wie hoch der Umsatz seiner Filiale ist und wann der Tresor geleert wird.	Schweigepflicht verletzt → Abmahnung, evtl. Kündigung
2 Der Chef zahlt das Gehalt seit zwei Monaten erst am 20. des Folgemonats.	Vergütungspflicht verletzt → Tom kann Zahlung (und Verzugszinsen) verlangen
3 Im Lager fehlt die Leiter; Lea soll auf Kisten steigen.	Fürsorgepflicht (Arbeitsschutz) verletzt – der Betrieb muss sichere Arbeitsmittel stellen
4 Arbeitsvertrag: 26 Arbeitstage Urlaub. Tarifvertrag (gilt für den Betrieb): 30 Arbeitstage.	Günstigkeitsprinzip: 30 Arbeitstage
5 Betriebsvereinbarung: Pause 20 Minuten bei 8 Stunden Arbeit.	unwirksam – das Arbeitszeitgesetz verlangt 30 Minuten; das Gesetz steht über der Betriebsvereinbarung

Aufgabe 5 Freie Übung: Zeugnis lesen

Aus dem Zeugnis von Kevin S.: „Herr S. war stets pünktlich. Er bemühte sich, die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten war einwandfrei." **Beurteile** das Zeugnis: Welche Note steckt darin? Was fällt beim Verhalten auf? Was würdest du Kevin raten?

„bemühte sich" = ungenügend (6). Beim Verhalten fehlen Kolleginnen und Kunden – das Weglassen ist ein Warnsignal (Ärger mit Kollegen?). „Pünktlich" als Hauptlob betont Nebensachen. Rat: Berichtigung verlangen (ein Zeugnis muss wohlwollend sein), notfalls vor dem Arbeitsgericht – beweisen muss der Arbeitgeber eine schlechtere Leistung als „befriedigend".

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgabe im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie" angesprochen.

Herr Öztürk hat die Ausbildung zum Verkäufer beendet. Hat er bei Beendigung der Ausbildung ein Recht auf Ausstellung eines qualifizierten Ausbildungszeugnisses?

1. Ja, weil das im Manteltarifvertrag so vereinbart wurde
2. Ja, wenn er die Kosten für das Zeugnis selbst übernimmt
3. Ja, wenn er es verlangt
4. Nein, denn das Prüfungszeugnis der Kammer bescheinigt bereits seine Kenntnisse
5. Nein, denn über die Ausbildungszeit dürfen keine Zeugnisse ausgestellt werden

Lösung: ☐ **3** – § 16 BBiG: Das einfache Zeugnis gibt es immer, das qualifizierte auf Verlangen. Kosten trägt der Betrieb.

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Der Tarifvertrag sieht 36 Werktage Urlaub vor. Lena ist **nicht** in der Gewerkschaft, ihr Betrieb **nicht** im Arbeitgeberverband, im Vertrag stehen 24 Werktage. **Prüfe**, wie viel Urlaub Lena zusteht (Stichworte: Tarifbindung, Allgemeinverbindlichkeit, Bezugnahmeklausel).

7.2 Erläutere den Widerspruch „wahr und wohlwollend“ und **beurteile**, ob die Zeugnissprache sinnvoll ist.

7.3 Schreibe für dich selbst den Satz zur Leistung, den du in drei Jahren gern im Zeugnis lesen würdest – und nenne zwei Dinge, die du dafür tun kannst.

7.1 Ohne beidseitige Tarifbindung gilt der Tarifvertrag nur, wenn er für allgemeinverbindlich erklärt wurde oder der Arbeitsvertrag auf ihn verweist. Sonst gilt der Vertrag – aber nie weniger als das Gesetz: 24 Werktage (BUrlG). Hier also 24 Werktage, außer Verweis oder Allgemeinverbindlichkeit. **7.2** Wahr: keine falschen guten Noten (Schutz des nächsten Arbeitgebers). Wohlwollend: keine unnötigen Hürden für den Arbeitnehmer. Die Formelsprache löst den Konflikt, ist aber für Laien schwer lesbar – Pro: vergleichbar; Contra: versteckte Botschaften. **7.3** individuell, z. B. „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit“ – Weiterbildung, Zuverlässigkeit, Verantwortung übernehmen.

Zum Schluss: Schätzen, testen, eintragen

Wie viele Punkte schaffst du im Selbsttest? Erst schätzen, dann testen. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Schätzung Selbsttest	Ergebnis	Leistungspunkte (max. 4)